

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра административного права и процесса

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Б1.В.01

год набора - 2024

**Код и наименование
направления подготовки:** 40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:** бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:** Юриспруденция

Формы обучения: очная, очная (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная¹, заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО).

Квалификация: бакалавр

Москва – 2025

¹ Обучение по ОПОП ВО допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования

Программа утверждена на заседании кафедры административного права и процесса протокол № 8 от "01" марта 2024, обновлена протокол № 9 от "11" марта 2025.

Автор:

Сладкова А.В. — кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Максимов И.В. — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Панков А.Г. - адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Республиканская коллегия адвокатов».

Сладкова А.В., Максимов И.В.

Административная ответственность: рабочая программа дисциплины (модуля) / А.В. Сладкова, И.В. Максимов. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Административная ответственность» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений административной ответственности, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами административной ответственности, а также проблемами правоприменения.

Административная ответственность является одним из важных институтов административного права предусматривающим применение полномочным государственным органом/должностным лицом предусмотренных действующим законодательством административно-правовых санкций к физическим лицам, должностным лицам и юридическим лицам, совершившим административное правонарушение.

Задачи, к выполнению которых готовится обучающийся:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Административная ответственность» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Для изучения дисциплины (модуля) «Административная ответственность», в частности, обучающийся должен обладать следующими предшествующими *знаниями и умениями*:

- знание общетеоретических правовых категорий и понятий таких как: понятие права, отрасли права, сущность и принципы отрасли права, понятие и виды юридических фактов, понятие нормы права, понятие и виды источников права, понятие системы права, реализации права, правоотношения;

- наличие базовых представлений об основных отраслях права и законодательства, в частности, конституционного, гражданского, административного, трудового, семейного права, в том числе положений, определяющих организацию государственной власти в РФ, виды юрисдикционных органов, систему судебной власти в РФ, принципы правосудия, формы и способы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов, основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо признания их недействительными, источники правового регулирования материальных правоотношений;

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных юридических документов;

- умение осуществлять поиск и анализ судебной практики;

- умение работать с учебной литературой, логично излагать свои мысли и участвовать в обсуждении проблем;

- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;

- наличие навыков выполнения письменных работ;

- умение подбирать, изучать, обсуждать научную литературу.

- владение навыками философско-правового анализа, оценки своих действий и поступков, окружающих с точки зрения норм этики и морали, юридической терминологией и др.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Административное право», «Конституционное право», «Судоустройство и правоохранительные органы».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции:

ПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации.

ПК-3. Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина.

ПК-4. Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Законодательство об административной ответственности. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции, противоправному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной деформации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к коррупционному поведению ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
2. Административная ответственность как вид юридической ответственности: понятие и признаки. Ад-	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции,	ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной дефор-

министративное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки.	онному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	мации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к коррупционному поведению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к экстремизму, терроризму, коррупционному поведению ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
3. Субъекты административного правонарушения.	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды	ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной деформации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к коррупционному поведению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к экстремизму, терроризму, коррупционному поведению ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства

	юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
4. Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной деформации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к коррупционному поведению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к экстремизму, терроризму, коррупционному поведению ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные

		варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
5. Производство по делам об административных правонарушениях.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организа-	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает

	циям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
6. Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной деформации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к коррупционному поведению ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные

		варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
7. Возбуждение дела об административных правонарушениях.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
8. Рассмотрение дела об административном правонарушении.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сфе-	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных орга-

	рах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина	нов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
9. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений

	ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина	ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
10. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях ре-

	ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина	шения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
11. Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации ПК-3 Способен осу-	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме ИПК 3.1 Владеет методами выявляе-

	ществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ния, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Административная ответственность» обучающийся должен:

знать:

- задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях, законодательство об административных правонарушениях;

- понятие и особенности административной ответственности; понятие, виды административных правонарушений;
- субъекты административного правонарушения;
- понятие и цели административного наказания; виды административных наказаний; общие правила назначения административного наказания;
- понятие и содержание производства по делам об административных правонарушениях;
- понятие и виды обстоятельств, исключающих административную ответственность;
- уметь:
- оперировать административно-правовыми понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений в сфере административной ответственности и др.;
- отличать отношения, возникающие в связи с административной ответственностью от отношений, регулируемых уголовным правом;
- применять законодательство об административных правонарушениях к регулируемым им правоотношениям;
- использовать аналогию закона и права;
- толковать нормативные акты, касающиеся законодательства об административных правонарушениях;
- анализировать судебную практику;
- критически оценивать существующие теоретические концепции;
- проводить правовую экспертизу процессуальных документов, используемых в производстве по делам об административных правонарушениях;
- применять срок давности привлечения к административной ответственности;
- составлять протокол об административном правонарушении, постановление о назначении административного наказания;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в процессе привлечения субъектов к административной ответственности, выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению таких административных правонарушений;
- владеть:
- административно-правовой юридической терминологией;
- навыками работы с источниками административного права об административной ответственности;
- навыками анализа норм законодательства об административных правонарушениях;
- способностью разрешения проблем и коллизий в процессе применения норм об административной ответственности;

- методикой квалификации и разграничения различных видов административных правонарушений и др.

В приведенной ниже таблице перечисляются формулировки компетенций (закрепленные за дисциплиной в учебном плане), индикаторы достижения компетенций и результаты обучения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Административная ответственность» составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр име стр	Виды учебной де- ятельности и объ- ем (в академиче- ских часах)			Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			лек- ции	ПЗ	СР		
Модуль 1							
1	Законодатель- ство об админи- стративной от- ветственности. Задачи и прин- ципы законода- тельства об ад- министративных правонарушени- ях.	6	2	2	4	Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, подбор материалов су- дебной практики по теме
2	Административ- ная ответствен- ность как вид юридической ответственности: понятие и при- знаки. Админи- стративное пра- вонарушение как основание адми- нистративной ответственности: понятие, при- знаки.	6	2	2	4	Лекция- презентация. Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, подбор материалов су- дебной практики по теме
3	Субъекты адми- нистративного правонаруше-	6		-	2	Лекция- презентация. Разбор ситуа-	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме,

	ния.					ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
4	Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.	6	-	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
5	Производство по делам об административных правонарушениях.	6	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
6	Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	6	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подго-

							товка процессуального документа по темам модуля.
Модуль 2							
7	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	6	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
8	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	6	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
9	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	6	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
10	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	6	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
11	Общая характеристика отдельных видов административных правонаруше-	6	-	2	6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по

	ний.					личные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
	Всего по ОФО		16	20	36		Зачет

2.1.2. Тематический план для очной формы ускоренное обучение на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се-мест р/тр име стр	Виды учебной де-ятельности и объ-ем (в академиче-ских часах)			Технология об-разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу-точной аттеста-ции
			лекции	ПЗ	СР		
Модуль 1							
1	Законодатель-ство об админи-стративной от-ветственности. Задачи и прин-ципы законода-тельства об ад-министративных правонарушениях.	4	2	2	4	Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, подбор материалов су-дебной практики по теме
2	Административ-ная ответствен-ность как вид юридической ответственности: понятие и при-знаки. Админи-стративное пра-вонарушение как основание адми-нистративной	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, подбор материалов су-дебной практики по теме

	ответственности: понятие, при- знаки.						
3	Субъекты адми- нистративного правонаруше- ния.	4		-	2	Лекция- презентация. Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, подбор материалов су- дебной практики по теме
4	Административ- ные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назна- чения админи- стративных наказаний.	4	-	2	4	Лекция- презентация. Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, подбор материалов су- дебной практики по теме
5	Производство по делам об адми- нистративных правонарушени- ях.	4	2	2	4	Лекция- презентация. Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, подбор материалов су- дебной практики по теме, кейс- задания
6	Доказывание и доказательства. Меры обеспече- ния производ- ства по делам об административ- ных правонару- шениях.	4	2	2	4	Лекция- презентация. Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, подбор материалов су- дебной практики по теме, кейс- задания Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию препода- вателя инди- видуального письменного за- дания в форме

							ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
Модуль 2							
7	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	4	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
8	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	4	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
9	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	4	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
10	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	4	2	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-

							задания
11	Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	4	-	2	6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
	Всего по ОФУО на базе СПО		16	20	36		Зачет

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се-мест р/тр име стр	Виды учебной де-ятельности и объ-ем (в академиче-ских часах)			Технология об-разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу-точной аттеста-ции
			лекции	ПЗ	СР		
Модуль 1							
1	Законодатель-ство об админи-стративной от-ветственности. Задачи и прин-ципы законода-тельства об ад-министративных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, подбор материалов су-дебной практики по теме
2	Административ-ная ответствен-ность как вид юридической	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач,

	ответственности: понятие и признаки. Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки.					парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
3	Субъекты административного правонарушения.	7		-	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
4	Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
5	Производство по делам об административных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
6	Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания Форма контроля знаний по модулю:

							выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
Модуль 2							
7	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
8	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	7			4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
9	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	7		2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
10	Исполнение постановлений по делам об адми-	7			4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-	Опрос, предъявление к проверке схем по теме,

	нистративных правонарушени- ях.					ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления	решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
11	Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	7	-	2	4	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
	Всего по ОЗФО		12	16	44		Зачет

2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр име стр	Виды учебной де- ятельности и объ- ем (в академиче- ских часах)			Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			лекции	ПЗ	СР		
Модуль 1							
1	Законодатель- ство об админи- стративной от- ветственности. Задачи и прин- ципы законода- тельства об ад- министративных правонарушени- ях.	4	2	2	4	Лекция- презентация. Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъяв- ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, подбор материалов су- дебной практики по теме

2	Административная ответственность как вид юридической ответственности: понятие и признаки. Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
3	Субъекты административного правонарушения.	4		-	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
4	Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
5	Производство по делам об административных правонарушениях.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
6	Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания

							Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
Модуль 2							
7	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
8	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	4			4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
9	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	4		2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-

							задания
10	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	4			4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
11	Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	7	-	2	4	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
	Всего по ОЗФО ускоренного обучения на базе СПО		12	16	44		Зачет

2.1.5. Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения на базе ВО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр име стр	Виды учебной де- ятельности и объ- ем (в академиче- ских часах)			Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			лекции	ПЗ	СР		
Модуль 1							

1	Законодательство об административной ответственности. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
2	Административная ответственность как вид юридической ответственности: понятие и признаки. Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
3	Субъекты административного правонарушения.	4		-	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
4	Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
5	Производство по делам об административных правонарушениях.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания

6	Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
Модуль 2							
7	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	4	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
8	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	4			4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-

							задания
9	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	4		2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
10	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	4			4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
11	Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	7	-	2	4	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
	Всего по ОЗФО ускоренного обучения на базе ВО		12	16	44		Зачет

2.1.6. Тематический план для очно-заочной формы группа выходного дня

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се-мест р/тр име стр	Виды учебной де-ятельности и объ-ем (в академиче-ских часах)			Технология об-разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу-точной аттеста-ции
			лекции	ПЗ	СР		
Модуль 1							
1	Законодатель-ство об админи-стративной от-ветственности. Задачи и прин-ципы законода-тельства об ад-министративных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, подбор материалов су-дебной практики по теме
2	Административ-ная ответствен-ность как вид юридической ответственности: понятие и при-знаки. Админи-стративное пра-вонарушение как основание адми-нистративной ответственности: понятие, при-знаки.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, подбор материалов су-дебной практики по теме
3	Субъекты адми-нистративного правонарушения.	7		-	4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, подбор материалов су-дебной практики по теме
4	Административ-ные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назна-чения админи-стративных наказаний.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъяв-ление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, подбор материалов су-дебной практики

						ления.	по теме
5	Производство по делам об административных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
6	Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
Модуль 2							
7	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	7	2	2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики

						ления.	по теме, кейс-задания
8	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	7			4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
9	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	7		2	4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
10	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	7			4	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
11	Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	7	-	2	4	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессу-

							ального доку- мента по темам модуля.
	Всего по ОЗФО ГВД		12	16	44		Зачет

**2.1.7. Тематический план для заочной формы обучения/
заочной формы ускоренного обучения на базе ВО/
заочной формы ускоренного обучения на базе ВО ГВД**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	курс	Виды учебной дея- тельности и объем (в академических часах)			Технология об- разовательного процесса	Форма текущего кон- троля/Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
Модуль 1							
1	Законодатель- ство об админи- стративной от- ветственности. Задачи и прин- ципы законода- тельства об ад- министративных правонарушени- ях.	3/2/4	2	-	34	Лекция- презентация. Разбор ситуа- ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб- личные выступ- ления.	Опрос, предъ- явление к про- верке схем по теме, решение задач, подготовка ре- фератов, под- бор материалов судебной прак- тики по теме
2	Административ- ная ответствен- ность как вид юридической ответственности: понятие и при- знаки. Админи- стративное пра- вонарушение как основание адми- нистративной ответственности: понятие, призна- ки.	3/2/4		2	6		
3	Субъекты адми- нистративного правонарушения.	3/2/4			2		
4.	Административ-	3/2/4		-	2	Лекция-	Опрос, предъ-

	ные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.					презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	явление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
5.	Производство по делам об административных правонарушениях.	3/2/4	-	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
6.	Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	3/2/4	-		2		
7.	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	3/2/4	-		2		
8.	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	3/2/4	-		2		
9.	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	3/2/4	-		2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания
10.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	3/2/4	-		2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	

11.	Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	3/2/4	-	-	6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
	Всего по ЗФО		2	4	62		Зачет 4 ак. часа

2.1.8. Тематический план для заочной формы ускоренного обучения на базе СПО

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	се-мест р/тр имес тр	Виды учебной дея-тельности и объем (в академических часах)			Технология об-разовательного процесса	Форма текущего кон-троля/Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
Модуль 1							
1	Законодатель-ство об админи-стративной от-ветственности. Задачи и прин-ципы законода-тельства об ад-министративных правонарушени-ях.	2	2	-	34	Лекция-презентация. Разбор ситуа-ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Пуб-личные выступ-ления.	Опрос, предъ-явление к про-верке схем по теме, решение задач, подготовка ре-фератов, под-бор материалов судебной прак-тики по теме
2	Административ-ная ответствен-ность как вид юридической ответственности: понятие и при-	2		2	6		

	знаки. Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки.						
3	Субъекты административного правонарушения.	2			2		
4.	Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.	2	-		2		
5.	Производство по делам об административных правонарушениях.	2	-	2	2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания.
6.	Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	2	-		2		
7.	Возбуждение дела об административных правонарушениях.	2	-		2		
8.	Рассмотрение дела об административном правонарушении.	2	-		2		
9.	Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.	2	-		2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, решение задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, кейс-задания

10.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	2	-		2	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	
11.	Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений.	2	-	-	6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра	Опрос, подготовка рефератов Форма контроля знаний по модулю: выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по темам модуля.
	Всего по ЗФО ускоренного обучения на базе СПО	2		4	62		Зачет 4 ак. часа

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Законодательство об административной ответственности. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.

Содержание:

1.1. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г. – его роль в реформировании законодательства об административной ответственности. Структура Кодекса.

1.2. Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам установления законодательства об административных правонарушениях.

1.3. Соотношение норм КоАП РФ с нормами, закрепленными иными законодательными актами (Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ).

1.4. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях: общая характеристика.

1.5. Принцип законности в КоАП РФ и законодательстве субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.6. Принцип равенства перед законом.

1.7. Презумпция невиновности.

1.8. Принцип обеспечения законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением.

1.9. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в пространстве.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 1. Тема 2. Административная ответственность как вид юридической ответственности: понятие и признаки. Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки

Содержание:

2.1. Административная ответственность в системе мер юридической ответственности, ее целевое назначение и функции. Соотношение административной ответственности и административного принуждения.

2.2. Признаки административной ответственности. Публично-правовые интересы, выражаемые в административной ответственности.

2.3. Административное правонарушение как основание административной ответственности, его понятие, основные признаки.

2.4. Предметы и орудия совершения административного правонарушения.

2.5. Соотношение административного правонарушения и преступления, соотношение административного правонарушения и дисциплинарного проступка.

2.6. Юридический состав административного правонарушения: понятие, особенности, элементы.

2.7. Объект административного правонарушения: общий, родовой, видовой и непосредственный. Классификация административных правонарушений по объекту.

2.8. Объективная сторона административного правонарушения: противоправное действие или бездействие, наступивший результат, причинная связь. Значение времени, места, способа, характера совершения административного правонарушения, наступления вредных последствий.

2.9. Субъективная сторона административного правонарушения. Вина юридического лица. Исключения из общего правила презумпции невиновности.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 3. Субъекты административного правонарушения

Содержание:

3.1. Субъекты административного правонарушения, их система, общие и специальные субъекты.

3.2. Административная ответственность должностных лиц.

3.3. Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания.

3.4. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

3.5. Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств.

3.6. Административная ответственность собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости.

3.7. Административная ответственность юридических лиц.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 4. Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний

Содержание:

4.1. Понятие и цели административного наказания. Соотношение административного наказания с другими мерами административного принуждения и с мерами других видов юридической ответственности.

4.2. Виды административных наказаний: предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; административный арест; административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; административное приостановление дея-

тельности; обязательные работы; административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

4.3. Основные и дополнительные административные наказания.

4.4. Общие правила назначения административного наказания.

4.5. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих административную ответственность.

4.6. Понятие и виды обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

4.7. Порядок назначения административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений.

4.8. Давность привлечения к административной ответственности: понятие, виды сроков.

4.9. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

4.10. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 5. Производство по делам об административных правонарушениях

Содержание:

5.1. Понятие и содержание производства по делам об административных правонарушениях.

5.2. Понятие и виды обстоятельств, исключающих административную ответственность.

5.3. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях.

5.4. Участники производства по делам об административных правонарушениях.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 6. Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

Содержание:

6.1. Предмет доказывания.

- 6.2. Понятие и виды доказательств.
- 6.3. Собираение и оценка доказательств.
- 6.4. Виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
- 6.5. Правовые гарантии применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 7. Возбуждение дела об административных правонарушениях

Содержание:

- 7.1. Понятие и назначение стадии возбуждения дела об административных правонарушениях. Повод и основание административной ответственности. Формы возбуждения дела об административном правонарушении.
- 7.2. Протокол об административных правонарушениях, сроки его составления и направления. Направление протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении. Соотношение административно-юрисдикционного производства и административных процедур контроля и надзора.
- 7.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.
- 7.4. Назначение административного наказания без составления протокола.
- 7.5. Административное расследование.
- 7.6. Прекращение производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 8. Рассмотрение дела об административном правонарушении

Содержание:

- 8.1. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении.
- 8.2. Рассмотрение дела об административном правонарушении по существу.

8.3. Вынесение решения по делу об административном правонарушении.

8.4. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 9. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях

Содержание:

9.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении.

9.2. Подготовка и рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.

9.3. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении.

9.4. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

9.5. Обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

9.6. Особенности пересмотра дел об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 10. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

Содержание:

10.1. Правовые основы исполнительного производства.

10.2. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении.

10.3. Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению. Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении.

10.4. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.

10.5. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.

10.6. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний: общая характеристика.

10.6.1. Исполнение постановления о наложении административного штрафа.

10.6.2. Особенности исполнения постановления о лишении специального права.

10.6.3. Исполнение постановления об административном аресте.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Законодательство об административной ответственности. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
1.1	1.1. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г. – его роль в реформировании законодательства об административной ответственности. Структура Кодекса. 1.2. Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам установления законодательства об административных правонарушениях. 1.3. Соотношение норм КоАП РФ с нормами, закрепленными иными законодательными актами (Налоговый кодекс РФ). 1.4. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях: общая характеристика. 1.5. Принцип законности в КоАП РФ и законодательстве субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной)	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров право-

	1.6. Принцип равенства перед законом. 1.7. Презумпция невиновности. 1.8. Принцип обеспечения законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением. 1.9. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в пространстве.	практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	примени- тельной практики, решение казуса письмен- но.
Зада- ние к прак- тиче- скому заян- тию 1.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам установления законодательства об административных правонарушениях. • Соотношение норм КоАП РФ с нормами, закрепленными иными законодательными актами (Налоговый кодекс РФ). • Реализация принципа федерализма в законодательстве об административных правонарушениях. • Принцип равенства перед законом. • Презумпция невиновности. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.		

Контрольные вопросы по теме 1

1. Какова роль Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в системе российского законодательства?
2. Какое значение имеют задачи законодательства об административных правонарушениях?
3. Какие меры государство предпринимает для предупреждения административных правонарушений?
4. Как реализуется принцип федерализма в законодательстве об административных правонарушениях?
5. Какие имеются проблемы при разграничении компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам установления законодательства об административных правонарушениях?
6. Какие имеются исключения из принципа равенства перед законом?
7. Каковы исключения из принципа презумпции невиновности?

Казус № 1

Постановлением областной Думы был принят, а губернатором подписан областной Закон «Об административных правонарушениях».

Согласно данного Закона совершение иных действий (бездействия), запрещенных правилами благоустройства территорий, в том числе несоблюдение чистоты и порядка, если эти нарушения не подпадают под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вле-

чет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

А, повторное в течение года совершение административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности на основании указанного Закона. Посчитав, что данные нормы областного Закона нарушают его права, являются неопределенными, неясными, он обратился к адвокату за помощью, с просьбой обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности.

Адвокат предложил добиться отмены областного Закона, поскольку он, по его мнению, противоречит Конституции РФ.

Вопросы:

1. Какие нормы права регулируют вопросы административной ответственности на территории субъекта Российской Федерации? Ответ обоснуйте.

2. Имеются ли основания для отмены данного Закона? Кто и в каком порядке может оспорить принятие данного Закона?

3. Какие действия и в каком порядке следует совершить для защиты интересов индивидуального предпринимателя в случае признания этого областного Закона недействующим?

Тема 2. Административная ответственность как вид юридической ответственности: понятие и признаки. Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
2.1	2.1. Административная ответственность в системе мер юридической ответственности, ее целевое назначение и функции. Соотношение административной ответственности и административного принуждения. 2.2. Признаки административной ответственности. Публично-правовые интересы, выражаемые в административной ответственности. 2.3. Административное правонарушение как основание административной ответственности, его понятие, основные признаки. 2.4. Предметы и орудия совершения административного правонарушения.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации:	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, об-

	2.5. Соотношение административного правонарушения и преступления, соотношение административного правонарушения и дисциплинарного проступка. 2.6. Юридический состав административного правонарушения: понятие, особенности, элементы. 2.7. Объект административного правонарушения: общий, родовой, видовой и непосредственный. Классификация административных правонарушений по объекту. 2.8. Объективная сторона административного правонарушения: противоправное действие или бездействие, наступивший результат, причинная связь. Значение времени, места, способа, характера совершения административного правонарушения, наступления вредных последствий. 2.9. Субъективная сторона административного правонарушения. Вина юридического лица. Исключения из общего правила презумпции невиновности.	подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	зоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Задание к практическому занятию 2.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Соотношение административной ответственности и административного принуждения. • Предметы и орудия совершения административного правонарушения. • Соотношение административного правонарушения и преступления, соотношение административного правонарушения и дисциплинарного проступка. • Объективная сторона административного правонарушения: противоправное действие или бездействие, наступивший результат, причинная связь. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.		

Контрольные вопросы по теме 2

1. Дайте определение понятию «административная ответственность».
2. Как соотносится административная ответственность и административное принуждение?
3. В чем выражаются публично-правовые интересы, выражаемые в административной ответственности?
4. Каковы основные признаки административного правонарушения? Отличаются ли признаки административного правонарушения от уголовных преступлений?
5. Как соотносятся административное правонарушение и дисциплинарный проступок?
6. В чем отличие предмета от орудия совершения административного правонарушения?
7. Какие есть виды юридических составов административных правонарушений?

8. Как определить разновидность объекта административного правонарушения при привлечении административной ответственности?

9. Дайте определение понятию «вина» как для физических, так и для юридических лиц.

Казус № 1

Гражданин Петров получил по почте постановление о наложении на него административного штрафа в размере 2000 рублей за превышение установленной скорости движения в пределах населенного пункта. К постановлению прилагалась фотография, на которой был запечатлен автомобиль гражданина Петрова, двигающийся в пределах города со скоростью 90 км/ч. В постановлении было отмечено, что данное административное правонарушение было совершено 1 августа 2024 г., однако дата вынесения самого постановления была указана 1 декабря 2024 г. Гражданин Петров решил обжаловать данное постановление в судебный участок мирового судьи, так как посчитал, что был нарушен срок давности привлечения к административной ответственности.

Вопросы и задания по казусу:

1. Дайте понятие административной ответственности. Раскройте содержание административного правонарушения. Укажите основные и факультативные элементы состава административного правонарушения.

2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации. Есть ли нарушения правовых норм Российской Федерации в условиях данной задачи?

3. Каковы сроки давности привлечения к административной ответственности? Может ли гражданин Петров, исходя из условий задачи, обжаловать данное постановление? Опишите, ссылаясь на правовые нормы, порядок обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности в суд.

Казус № 2

Гражданка Белова на протяжении нескольких дней подряд находила в своём почтовом ящике анонимные записки. На листочках бумаги были написаны нецензурные слова и выражения, адресованные непосредственно Беловой. Участковый полиции капитан Смирнов, к которому она обратилась, в течение дня опросил всех жильцов дома и пришёл к выводу, что автором оскорбительных записок может быть сосед Беловой гражданин Чернов. После беседы с участковым гражданин Чернов сознался в том, что именно он был автором данных записок. Участковый Смирнов составил протокол об административном правонарушении и передал административный материал в отдел полиции. Начальник отдела полиции полковник Воронцов на следующий день вынес постановление, согласно которому гражданин Чернов был подвергнут обязательным работам на срок 210 часов.

Вопросы и задания по казусу:

1. Раскройте понятие административного правонарушения. Каковы основные признаки административного правонарушения? Как соотносится административное правонарушение с другими видами противоправных деяний?

2. Есть ли в действиях гражданина Чернова состав административного правонарушения? Если да, то состав какого административного правонарушения? Каков процессуальный порядок производства по административному правонарушению?

3. Правомерно ли гражданин Чернов был привлечён к административной ответственности? Какие нарушения закона со стороны должностных лиц присутствуют в данной задаче?

Тема 3. Субъекты административного правонарушения

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
3.1	3.1. Субъекты административного правонарушения, их система, общие и специальные субъекты. 3.2. Административная ответственность должностных лиц. 3.3. Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания. 3.4. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 3.5. Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств. 3.6. Административная ответственность собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости. 3.7. Административная ответственность юридических лиц.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Зада-ние к прак-тиче-ско-му заня-тию 3.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Система субъектов административных правонарушений. • Особенность административной ответственности должностных лиц. • Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания. • Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. • Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств. • Административная ответственность собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости. • Административная ответственность юридических лиц. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными		

	правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.
--	--

Контрольные вопросы по теме 3

1. Кто такие общие и специальные субъекты административных правонарушений?
2. Дайте определение понятию «должностные лица». Как определяются «должностные лица» в теории государства и права, а также в уголовном праве?
3. В чем особенность привлечения к административной ответственности военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания?
4. Каковы особенности привлечения к административной ответственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц?
5. Какие особенности предусмотрены законодателем при административной ответственности собственников (владельцев) транспортных средств?
6. Каким образом установлена административная ответственность собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости?
7. Как определяется вина юридического лица при привлечении к административной ответственности?

Казус № 1

В 13.00 часов 15 ноября 2024 года по результатам плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории, в зданиях ОАО "Авиационное предприятие "ОРЕЛ-М" государственным инспектором по пожарному надзору, выявлено, что инженер по охране труда ОАО "Авиационное предприятие "ОРЕЛ-М" допустил эксплуатацию в своем рабочем кабинете электронагревательного прибора не заводского (нестандартного) производства, чем нарушил правила пожарной безопасности.

15 апреля 2024 г. по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении инженер по охране труда за нарушение требований пожарной безопасности был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 000 рублей.

В материалах дела об административном правонарушении установлено, что каких-либо доказательств, подтверждающих факт эксплуатации указанного электронагревательного прибора в кабинете инженера по охране труда, не имеется.

В протокол по делу об административном правонарушении вносились исправления после его составления и вручения лицу, привлекаемому к административной ответственности.

Вопросы и задания:

1. Дайте определение и раскройте содержание административной ответственности должностных лиц. Раскройте содержание всех 4 элементов юридического состава административного правонарушения. Укажите виды обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении.

2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации. Проанализируйте указанное дело, возбужденное МЧС России и найдите все нарушения, которые были допущены при его производстве со ссылкой на законодательство.

3. Каковы сроки давности привлечения к административной ответственности за данный вид правонарушений? Какие дальнейшие действия можно предпринять по пресечению данных нарушений. На какие аргументы необходимо ссылаться в жалобе?

Тема 4. Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
4.1	4.1. Понятие и цели административного наказания. Соотношение административного наказания с другими мерами административного принуждения и с мерами других видов юридической ответственности. 4.2. Виды административных наказаний: предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; административный арест; административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; административное приостановление деятельности; обязательные работы; административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 4.3. Основные и дополнительные административные наказания. 4.4. Общие правила назначения административного наказания. 4.5. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих административную ответственность. 4.6. Понятие и виды обстоятельств, отягчающих административную ответственность. 4.7. Порядок назначения административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений. 4.8. Давность привлечения к административной ответственности: понятие, виды сроков.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.

	4.9. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 4.10. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением.		
За- да- ние к прак- тиче- ско- му зая- нию 4.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Основные и дополнительные административные наказания. • Понятие и виды обстоятельств, смягчающих административную ответственность. • Давность привлечения к административной ответственности: понятие, виды сроков • Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.		

Контрольные вопросы по теме 4

1. Как соотносятся административное наказание с другими мерами административного принуждения и с мерами других видов юридической ответственности?
2. Перечислите все виды административных наказаний и дайте им характеристику.
3. Какие меры процессуального обеспечения соотносятся с административными наказаниями?
4. Имеются ли особенности назначения административных наказаний в отношении юридических лиц?
5. Каковы правовые последствия от применения обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность?
6. Что такое длящееся административное правонарушение? Как исчисляется срок давности для данных административных правонарушений?
7. С какого момента начинает течь срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию?

Казус № 1

1 мая 2024 года гражданин Дмитриев 2010 года рождения купил три бутылки пива в магазине «Юность» и отправился в центральный городской парк отдохнуть и весело провести время. Через три часа такого отдыха, он стал вести себя развязано, делать неприличные комментарии гуляющим по парку людям, разбрасывать мусор рядом с тем местом, где он пил пиво. Дежурившие в это время в парке сотрудники полиции лейтенант Шестаков и сержант Иванов, подошли к Дмитриеву и попросили его предъявить документы, но он им ответил, что ещё ребёнок и не обязан отвечать на подобные просьбы. Сотрудники полиции после этого попросили Дмитриева пройти с

ними с ближайшее отделение полиции для установления личности, после чего Дмитриев собрал свои вещи и попытался убежать от полицейских. Сотрудники полиции задержали Дмитриева и составили протокол о появлении в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте. На следующий день начальник отдела полиции подполковник Гусев наложил на гражданина Дмитриева административный штраф в размере 3000 рублей.

Вопросы и задания:

1. Дайте понятие административной деликтоспособности. Перечислите обстоятельства, исключающие привлечение лица к административной ответственности.

2. Есть ли состав правонарушения в действиях гражданина Дмитриева? Мог ли гражданин Дмитриев быть привлечён к административной ответственности, исходя из условий казуса?

3. Правомерно ли гражданин Дмитриев был привлечён к административной ответственности? Какие нарушения законности со стороны должностных лиц присутствуют в данной задаче?

Тема 5. Производство по делам об административных правонарушениях

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
5.1	5.1. Понятие и содержание производства по делам об административных правонарушениях. 5.2. Понятие и виды обстоятельств, исключающих административную ответственность. 5.3. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях. 5.4. Участники производства по делам об административных правонарушениях.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Задание к практическому занятию 5.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Принципы производства по делам об административных правонарушениях. • Обстоятельства, исключающие административную ответственность. • Подсудность дел об административных правонарушениях судам арбитражных судов. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.		

Контрольные вопросы по теме 5

1. Каковы задачи производства по делам об административных правонарушениях?

2. Как соотносятся принципы законодательства об административных правонарушениях и принципы производства по делам об административных правонарушениях?

3. Какие правовые последствия вызывают обстоятельства, исключающие административную ответственность?

4. В каком процессуальном документе отражаются обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях?

5. На каких стадиях возникновение или обнаружение обстоятельств, исключающего административную ответственность, имеет правовое значение и может повлечь соответствующие правовые последствия?

6. Кто уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях?

7. В чем отличие правового статуса следующих участников производства по делам об административных правонарушениях: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законный представитель юридического лица, защитник и представитель?

Казус № 1

Мясокомбинатом «В новый путь» был произведен выброс неочищенных отходов производства, что привело к незначительному загрязнению проточных вод реки. В связи с указанным фактом в отношении мясокомбината «В новый путь» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Давая объяснения по делу, представитель мясокомбината сообщил, что выброс вредных веществ был произведен умышленно, чтобы предотвратить пожар на мясокомбинате. Остановить технологический процесс не представлялось возможным, так как сломалось бы оборудование на мясокомбинате. Поэтому представитель мясокомбината отрицал вину в совершении данного правонарушения и потребовал прекращения производства по делу об административном правонарушении.

В итоге мясокомбинат «В новый путь» был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.

Вопросы и задания:

1. Какие существуют обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении? Какие формы вины можно выделить? Как определяется вина юридического лица, в совершении административного правонарушения?

2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации. Дайте юридическую оценку данному казуса со ссылкой на законодательство. Есть ли здесь административное правонарушение и какое?

3. Обоснованы ли доводы представителя мясокомбината? Возможно ли прекращение производства по данному делу?

Тема 6. Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
6.1	6.1. Предмет доказывания. 6.2. Понятие и виды доказательств. 6.3. Собираение и оценка доказательств. 6.4. Виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 6.5. Правовые гарантии применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Задание к практическому занятию 6.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Предмет доказывания в юридических процессуальных науках. • Доставка как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. • Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. • Изъятие вещей и документов. • Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.		

Контрольные вопросы по теме 6

1. Что входит в предмет доказывания?
2. Какие есть виды доказательств в производстве по делам об административных правонарушениях?
3. Кто собирает доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях?
4. Каким образом осуществляется оценка доказательств в производстве по делам об административных правонарушениях?
5. Назовите все меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Как они соотносятся с административными наказаниями?

Казус № 1

В продуктовый магазин «Пятерочка» г. Тверь были приняты на работу кассирами две гражданки Таджикистана. В результате проведенной плановой проверки сотрудниками миграционной службы МВД России было обнаружено, что у них не было временной регистрации и разрешения на работу. Сотрудники МВД России возбудили административные дела и привлекли виновных к административной ответственности.

После проведения внеплановой проверки через 3 месяца сотрудники миграционной службы установили, что эти же самые гражданки снова работают в данном магазине кассирами без регистрации и разрешения на работу. Сотрудники МВД России повторно возбудили административные дела и привлекли нарушителей к административной ответственности.

Несогласный с вынесенным решением директор магазина обратился в суд с жалобой об отмене вынесенного постановления, аргументируя тем, что нельзя повторно привлекать к административной ответственности за одно и тоже правонарушение.

Вопросы и задания:

1. Какие принципы административного процесса здесь используются? К какому виду административного процесса и административного производства относится данное дело? Дайте краткую характеристику данного вида производства.

2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации. По каким статьям следует квалифицировать данное деяние и в отношении каких субъектов? Дайте юридическую квалификацию рассматриваемой ситуации. Если бы данные нарушения были совершены в г. Москва или г. Санкт-Петербург изменились ли бы административные наказания за их совершение и каким образом?

3. Каковы сроки и порядок проведения плановых и внеплановых проверок? Возможно ли повторно привлекать к административной ответственности тех же лиц за совершение одного и того же правонарушения? Дайте ответ со ссылкой на правовые нормы. Каким образом можно воздействовать на нарушителей?

Казус № 2

Семенов – житель г. Москвы, возвращаясь вечером с работы, не нашел место для стоянки своего автомобиля и решил разместить автомобиль на тротуаре в нарушении требований, предписанных дорожным знаком, запрещающим стоянку транспортных средств. Выйдя во двор через полчаса чтобы переставить машину, Семенов обнаружил, что муниципальная служба эвакуации проводит эвакуацию его автомобиля на муниципальную стоянку. Семенов потребовал снять автомобиль с эвакуатора, однако, несмотря на требования Семенова, автомобиль был отбуксирован на платную муниципальную стоянку.

Вопросы и задания:

1. Дайте правовую оценку казусу. Нарушены ли нормы законодательства, устанавливающие процедуру и основания для эвакуации транспортных средств в описанной ситуации?

2. В каком порядке можно обжаловать указанные действия муниципальной службы эвакуации?

3. Должен ли быть привлечен к ответственности гр. Семенов?

Казус № 3

28 января 2025 г. в ЦАО г. Москвы проводилось профилактическое мероприятие «Безопасность – основа стабильного осуществления государственного управления».

Около 23-30 наряд ДПС УМВД России по г. Москве остановил для проверки документов двигавшийся к гостинице «Пекин» без государственных регистрационных номерных знаков автомобиль Фиат 500.

После проверки документов инспектор ДПС обратился с просьбой предъявить для досмотра содержимое багажного отделения транспортного средства, однако водитель М. отказался открыть багажник.

Вопросы и задания:

1. Что должен делать инспектор ДПС, если водитель отказывается предъявить содержимое багажного отделения для досмотра?

2. Дайте правовую оценку этому казусу.

3. Как изменится ситуация, если инспектор остановил автомобиль при отсутствии видимых признаков административного правонарушения?

Тема 7. Возбуждение дела об административных правонарушениях

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
7.1	7.1. Понятие и назначение стадии возбуждения дела об административных правонарушениях. Повод и основание административной ответственности. Формы возбуждения дела об административном правонарушении. 7.2. Протокол об административных правонарушениях, сроки его составления и направления. Направление протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении. Соотношение административно-юрисдикционного производства и административных процедур контроля и надзора. 7.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. 7.4. Назначение административного наказания без составления протокола.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых груп-	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.

	7.5. Административное расследование. 7.6. Прекращение производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение.	пах с казусом.	
За- да- ние к прак- тиче- ско- му заня- тию 7.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Повод и основание административной ответственности. Формы возбуждения дела об административном правонарушении. • Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. • Административное расследование. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.		

Контрольные вопросы по теме 7

1. В чем назначение стадии возбуждения дела об административных правонарушениях?
2. Каковы поводы и основания административной ответственности?
3. Какие имеются формы возбуждения дела об административном правонарушении?
4. Как соотносятся административно-юрисдикционное производство и административные процедуры контроля и надзора?
5. Каково соотношение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях?
6. В каких случаях можно назначить административное наказание без составления протокола?
7. В чем суть административного расследования?

Казус № 1

Прокуратура города Севастополя с привлечением специалистов миграционной службы МВД России провела проверку исполнения миграционного законодательства.

В январе 2025 г. установлено, что в нарушение требований закона руководство ООО «Ромашка» приняло на работу 10 граждан из Узбекистана.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Ромашка» не обеспечило постановку на миграционный учет этих иностранных граждан, пребывающих в общежитии «Романтик», которое находится на балансе предприятия и тем самым нарушило действующее законодательство. ООО «Ромашка» свою вину в совершении данного административного правонарушения не признала, аргументируя это тем, что иностранные граждане должны сами встать на миграционный учет.

Прокуратурой г. Севастополя в отношении ООО «Ромашка» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Вопросы и задания:

1. Дайте краткую характеристику прокурорского надзора. Какие существуют формы прокурорского реагирования на выявленные нарушения?
2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации? Дайте юридический анализ данной ситуации.
3. Какие меры прокурорского реагирования вправе применить прокуратура г. Севастополя в данном случае? Что должно быть в содержании данного документа?

Тема 8. Рассмотрение дела об административном правонарушении

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
8.1	8.1. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. 8.2. Рассмотрение дела об административном правонарушении по существу. 8.3. Вынесение решения по делу об административном правонарушении. 8.4. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Задание к практическому занятию 8.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица в административном праве, соотношение данной процедуры с другими процессуальными отраслями российского права. • Место рассмотрения дела об административном правонарушении. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Подготовить блок-схему по вопросу: «Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении». 5. Подготовить проект постановления по делу об административном правонарушении. 6. Ответить на контрольные вопросы к теме. 7. Решить казус.		

Контрольные вопросы по теме 8

1. Какие вопросы выясняют судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении?

2. В каких случаях судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение которых передано дело об административном правонарушении, не могут рассматривать данное дело?

3. Каким образом осуществляется самоотвод и отвод судьи, члена коллегиального органа, должностного лица в производстве по делам об административных правонарушениях?

4. Какие формы документов выносятся при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении?

5. В каких случаях при подготовке дела к рассмотрению выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении?

6. Каким образом можно уведомить лицо о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении?

7. Как определить место рассмотрения дела об административном правонарушении?

8. Назовите виды сроков рассмотрения дела об административном правонарушении. Перечислите сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.

9. Каков порядок рассмотрения дела об административном правонарушении?

10. В каких случаях составляется протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении?

11. Составляется ли протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении в судах арбитражных судов?

12. Какие имеются виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении?

13. Что должно быть указано в постановлении по делу об административном правонарушении?

14. Имеются ли особенности содержания постановления по делу об административном правонарушении? Если да, то какие?

15. Каким образом осуществляется объявление постановления по делу об административном правонарушении?

16. Каким образом исправляются описки, опечатки и арифметические ошибки в постановлении по делу об административном правонарушении?

Казус № 1

Иванов А. был привлечен к административной ответственности за нецензурную брань в общественном месте - парке и приставание к гражданке Лапиной, которая прогуливалась по парку с собакой. Данное правонарушение квалифицировали как мелкое хулиганство.

Начальник отдела полиции решил сам рассматривать указанное дело, ведь данный гражданин регулярно привлекался за совершение подобного вида правонарушений и его уже все знали в отделении полиции.

Для участия в рассмотрении данного дела начальник отдела полиции вызывал Иванова А. повестками дважды и отправлял ему дважды СМС-сообщения на мобильный телефон. Но тот, в назначенный день рассмотрения данного дела не явился. Начальник отдела полиции рассмотрел указанное дело в отсутствие Иванова А. и назначил ему административный штраф в размере 1 500 рублей.

Вопросы и задания:

1. Раскройте содержание порядка рассмотрения дела об административном правонарушении.
2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации. Дайте юридическую квалификацию данного казуса.
3. Какой порядок вызова лица, подозреваемого в совершении административного правонарушения? Можно ли было избежать сложностей с явкой Иванова А. и как это нужно было сделать? Кто уполномочен рассматривать данное дело об административном правонарушении, совершенное Ивановым А.?

Тема 9. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
9.1	9.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. 9.2. Подготовка и рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 9.3. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении. 9.4. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении 9.5. Обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов. 9.6. Особенности пересмотра дел об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Задания	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем:		

ние к прак- тиче- ско- му заня- тию 9.1.	• Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. • Обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов. • Особенности пересмотра дел об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.
---	---

Контрольные вопросы по теме 9

1. Кому предоставлено право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении?
2. Каков срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении?
3. Каким образом осуществляется подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении?
4. Какой срок рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении?
5. Какой из видов решений выносится по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении?
6. Кто наделен правом на обжалование решения суда по жалобе на вынесенное должностным лицом постановление по делу об административном правонарушении?
7. У кого есть право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов?
8. Какова процедура принятия к рассмотрению жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов?
9. Каковы пределы и сроки рассмотрения протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов?
10. Какие имеются виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов?
11. В чем особенности пересмотра дел об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации?

Казус № 1

Постановлением Законодательного Собрания Орловской области принят и губернатором Орловской области подписан Закон «Об отдельных вопросах проведения публичных мероприятий на территории Орловской области».

Согласно статье 6 Закона Орловской области в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе, если проведение публичных мероприятий может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, дополнительно к местам, в которых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещается проведение публичных мероприятий, устанавливаются следующие места: 1) территории, прилегающие ближе, чем на 100 метров к медицинским учреждениям, детским и образовательным учреждениям, культовым, физкультурно-оздоровительным и спортивным организациям; 2) территории, прилегающие ближе, чем на 20 метров к зданиям, в которых располагаются органы государственной власти и органы местного самоуправления; 3) территории, прилегающие ближе, чем на 50 метров к котельным, водоочистным и водозаборным сооружениям, объектам хранения горюче-смазочных и взрывоопасных материалов; 4) парки, детские и спортивные площадки, а также территории, непосредственно прилегающие к ним; 5) остановочные пункты общественного пассажирского транспорта; 6) тротуары.

Гражданин обратился в суд с заявлением о признании недействующей статьи 6 Закона Орловской области, ссылаясь на то, что в силу федерального законодательства органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут принимать и издавать только нормативные правовые акты, касающиеся обеспечения условий проведения публичных мероприятий, а определять места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, они не вправе.

Кроме того, по мнению заявителя, указанные дополнительные места определены Законом Орловской области без учета целей, названных в Федеральном законе.

Заявитель полагает также, что оспариваемая норма приводит к неравенству прав различных субъектов, поскольку пунктом 3 статьи 1 Закона Орловской области предусмотрено, что его действие не распространяется на культурно-массовые мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти Орловской области или органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области в связи с празднованием дней воинской славы и памятных дат России, нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, а также

праздничных дней, установленных правовыми актами органов государственной власти Орловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области.

Вопросы:

1. Какие нормы права регулируют описанные в приведенной ситуации отношения? Ответ обоснуйте.
2. Вправе ли гражданин обращаться в суд с заявлением о признании недействующей статьи 6 Закона Орловской области?
3. Какое решение должно быть принято по делу? Обоснуйте свою позицию.

Тема 10. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
10.1	10.1. Правовые основы исполнительного производства. 10.2. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении. 10.3. Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению. Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 10.4. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания. 10.5. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания. 10.6. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний: общая характеристика. 10.6.1. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 10.6.2. Особенности исполнения постановления о лишении специального права. 10.6.3. Исполнение постановления об административном аресте.	Подготовка конспекта темы. Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Зада-ние к прак-тиче-	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Место исполнительного производства как стадии производства по делу об административном правонарушении в системе исполнения решений органов исполнительной власти и судов.		

ско- му заня- тию 10.1.	• Исполнение постановления о наложении административного штрафа. • Исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения. • Особенности исполнения постановления о лишении специального права. • Исполнение постановления об административном аресте. • Исполнение постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. • Исполнение постановления о дисквалификации. • Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности. • Исполнение постановления о назначении обязательных работ. • Исполнение постановления об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.
--	---

Контрольные вопросы по теме 10

1. Каковы правовые основы исполнительного производства?
2. Когда вступает в законную силу постановление по делу об административном правонарушении?
3. Каков порядок обращения постановления по делу об административном правонарушении к исполнению?
4. Каким образом можно отсрочить или рассрочить исполнение постановления о назначении административного наказания?
5. В каком случае приостанавливается исполнение постановления о назначении административного наказания?
6. Каков срок давности исполнения постановления о назначении административного наказания?
7. Каким образом осуществляется окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания?
8. Каковы особенности исполнения постановления о наложении административного штрафа?
9. Как осуществляется исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения?
10. В каком порядке приводится в исполнение постановление о лишении специального права?
11. Как исполняется постановление об административном аресте?
12. В чем особенности исполнения постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства? Каковы отличия от депортации?

13. Каким образом исполняется постановление о дисквалификации?
14. Как осуществляется исполнение постановления об административном приостановлении деятельности?
15. В чем заключается специфика приведения в исполнение постановления о назначении обязательных работ?
16. Имеются ли особенности исполнения постановления об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения?

Казус № 1

А.В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника специалистом. Свои требования мотивировал тем, что судебный пристав-исполнитель вынес постановление об оценке недвижимого имущества, принадлежащего должнику.

Согласно сведениям отчета специалиста, рыночная стоимость определена в сумме 66 186 000 руб. С указанной рыночной стоимостью должник не согласен, считает определенную специалистом-оценщиком стоимость, с учетом поправочных коэффициентов, примененных оценщиком, ликвидационной, что не соответствует ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которой оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Помимо заявления в суд, А.В. написал жалобу на незаконные действия вышестоящему должностному лицу с просьбой применить в отношении судебного пристава-исполнителя меры дисциплинарного характера.

Вопросы и задания:

1. Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при решении данной задачи? В каком порядке подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя?
2. Может ли оценщик самостоятельно применять методы проведения оценки объекта в соответствии со стандартами оценки? Какие меры может применить вышестоящее должностное лицо в отношении судебного пристава-исполнителя?
3. Какое решение вынесет суд? Соблюден ли судебным приставом-исполнителем порядок, предусмотренный ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производстве»?

Тема 11. Общая характеристика отдельных видов административных правонарушений

№ п/п	Вопросы темы	Технология образовательного процесса	Оценочные средства
11.1	11.1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан.	Подготовка конспекта темы. Посещение практиче-	Опрос по теме, оценка выступлений

	11.2. Административные правонарушения в области дорожного движения. 11.3. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 11.4. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования и рынка ценных бумаг. 11.5. Административные правонарушения против порядка управления. 11.6. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.	ских занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом.	с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно.
Зада- ние к прак- тиче- скому заня- тию 11.1.	1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: • Административные правонарушения, посягающие на права граждан. • Административные правонарушения в области дорожного движения. • Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. • Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования и рынка ценных бумаг. • Административные правонарушения против порядка управления. • Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия. 3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы. 4. Ответить на контрольные вопросы к теме. 5. Решить казус.		

Казус № 1

В 2024 году средства федерального бюджета были направлены в войсковую часть с лицевого счета в кассу войсковой части на выплату денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам, а именно на цели выдачи заработной платы работникам гражданского персонала, оплату суточных, приобретение материальных запасов, основных средств, закупку товаров, оплату транспортных услуг и услуг по предоставлению жилых помещений на общую сумму 1 492 732 рубля.

Часть денежных средств, по указанию командования части, была перераспределена.

При проведении проверки в отношении данной войсковой части Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного

надзора в Волгоградской области было установлено, что средства федерального бюджета были направлены на цели, не соответствующие условиям их получения.

Вопросы и задания:

1. Что такое нецелевое использование бюджетных средств? Назовите статью, в которой дается определение данного понятия.

2. Предусмотрены ли законодательством об административных правонарушениях какие-либо ограничения на использование бюджетных средств? Состав какого административного правонарушения рассмотрен в данной задаче?

3. Какой вид административного наказания должен быть применен в отношении воинской части?

Казус № 2

Арбитражный управляющий У. совершил нарушение норм законодательства о несостоятельности (банкротстве).

При рассмотрении дела, помимо иных нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), судом было установлено, что У., являясь конкурсным управляющим должника - индивидуального предпринимателя, не извещал последнего о дате, времени и месте проводимых им собраний кредиторов.

Не оспаривая указанный факт, конкурсный управляющий, вместе с тем, в своих возражениях сослался на отсутствие в Федеральном законе нормы, обязывающей его извещать должника - индивидуального предпринимателя о проводимых им собраниях кредиторов.

Вопросы и задания:

1. Раскройте понятие административного правонарушения. В каком нормативном правовом акте дается определение данного понятия? Определите нормативные правовые акты, применяемые при рассмотрении данного дела.

2. Имеется ли состав административного правонарушения в данном случае? Какими нормативными правовыми актами регулируется процессуальный порядок привлечения к административной ответственности? Назовите данные нормы.

3. Правомерно ли арбитражный управляющий У. был привлечён к административной ответственности? Какие нарушения закона со стороны должностных лиц присутствуют в данной задаче?

Казус № 3

Гражданин Козлов вместе со своими друзьями Новиковым и Грачёвым 1 мая 2024 г. около 10 часов утра с флагом СССР находились около памятника Ленину на центральной площади города Энска. Собравшаяся у памятника компания вела себя мирно и своими действиями не нарушала общественный порядок. Сотрудники полиции сержант Волков и рядовой Семенов, дежу-

рившие в это время на площади, подошли к компании приятелей и попросили покинуть это место в связи с проведением в этот же день в 11 часов официального мероприятия, организуемого городской администрацией. Однако Козлов вместе со своими друзьями отказались выполнить данное требование. После этого, сержант Волков попросил каждого члена компании предъявить документы для установления личности. В ответ на это, гражданин Козлов заявил, что данное требование сотрудника полиции незаконно и предъявлять документы он и его друзья не собираются. Выслушав Козлова, сотрудники полиции применили физическую силу к гражданам и доставили их в ближайшее отделение полиции города Энска. Там на каждого гражданина были составлены протоколы об административных правонарушениях за неисполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов. Через неделю судья Иванов наложил на Козлова, Новикова и Грачёва административные штрафы в размере 5 000 рублей и дополнительные наказания в виде обязательных работ сроком 100 часов для каждого лица, привлечённого к ответственности.

Вопросы и задания:

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения данной ситуации? Установите субъектов административных правоотношений. Опишите особенности административно-правового статуса субъектов.

2. Есть ли нарушения правовых норм в условиях данной задачи? Если есть, то какие? Все ли действия сотрудников полиции законны в описанной ситуации?

3. Нарушали ли действия Козлова, Новикова и Грачёва положения законодательства о митингах, шествиях и пикетированиях? Мог ли гражданин Козлов в условиях описанной ситуации не предъявлять документы сотрудникам полиции? Нарушен ли процессуальный порядок применения мер принуждения и привлечения к административной ответственности за совершение указанных в условиях задачи деяний?

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по дисциплине.

Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определённым вопросам;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;

- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения:

- самостоятельное планирование времени изучения тем в течение семестра;
- изучение учебной литературы и нормативных материалов на основе списка литературы;
- изучение судебной практики;
- подготовка письменных работ;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Также дисциплине (модулю) «Административная ответственность» могут быть предусмотрены такие формы контроля самостоятельной работы, как рефераты, тесты, контрольные работы, решение задач и другие по усмотрению преподавателя.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка рефератов, вопросы для коллоквиума

1. История законодательства об административной ответственности.
2. Основные принципы законодательства об административных правонарушениях.
3. Административное правонарушение как основание административной ответственности, его понятие, основные признаки.
4. Классификации административных правонарушений.
5. Административная ответственность: понятие, принципы, функции
6. Обстоятельства, исключающие административную ответственность
7. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
8. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
9. Административные наказания: понятие, цели, виды. Общие правила назначения административных наказаний.
10. Административные правонарушения, посягающие на права граждан
11. Административные правонарушения в области избирательного права и законодательства о проведении референдумов

12. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

13. Административные правонарушения в области охраны собственности

14. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

15. Административные правонарушения в области промышленности, строительства и энергетики

16. Административные правонарушения в области сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель

17. Административные правонарушения на транспорте

18. Административные правонарушения в области дорожного движения

19. Административные правонарушения в области связи и информации

20. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности

21. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

22. Административные правонарушения в области таможенного дела

23. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти

24. Административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации

25. Административные правонарушения против порядка управления

26. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

27. Административные правонарушения в области воинского учета

28. Производство по делам об административных правонарушениях

29. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств

30. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Вопросы к зачету по дисциплине (модулю) «Административная ответственность»

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г. – его роль в реформировании законодательства об административной ответственности. Структура Кодекса.

2. Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам установления законодательства об административных правонарушениях.

3. Соотношение норм КоАП РФ с нормами, закрепленными иными законодательными актами (Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ).

4. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях: общая характеристика.

5. Принцип законности в КоАП РФ и законодательстве субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Принцип равенства перед законом.

7. Презумпция невиновности.

8. Принцип обеспечения законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением.

9. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в пространстве.

10. Административная ответственность в системе мер юридической ответственности, ее целевое назначение и функции. Соотношение административной ответственности и административного принуждения.

11. Признаки административной ответственности. Публично-правовые интересы, выражаемые в административной ответственности.

12. Административное правонарушение как основание административной ответственности, его понятие, основные признаки.

13. Предметы и орудия совершения административного правонарушения.

14. Соотношение административного правонарушения и преступления, соотношение административного правонарушения и дисциплинарного проступка.

15. Юридический состав административного правонарушения: понятие, особенности, элементы.

16. Объект административного правонарушения: общий, родовой, видовой и непосредственный. Классификация административных правонарушений по объекту.

17. Объективная сторона административного правонарушения: противоправное действие или бездействие, наступивший результат, причинная связь. Значение времени, места, способа, характера совершения административного правонарушения, наступления вредных последствий.

18. Субъективная сторона административного правонарушения. Вина юридического лица. Исключения из общего правила презумпции невиновности.

19. Субъекты административного правонарушения, их система, общие и специальные субъекты.

20. Административная ответственность должностных лиц.

21. Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания.

22. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

23. Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств.

24. Административная ответственность собственников или иных владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости.

25. Административная ответственность юридических лиц.

26. Понятие и цели административного наказания. Соотношение административного наказания с другими мерами административного принуждения и с мерами других видов юридической ответственности.

27. Общая характеристика видов административных наказаний.

28. Общие правила назначения административного наказания. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих административную ответственность. Понятие и виды обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

29. Порядок назначения административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к административной ответственности: понятие, виды сроков. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

30. Понятие и содержание производства по делам об административных правонарушениях.

31. Понятие и виды обстоятельств, исключающих административную ответственность.

32. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях.

33. Участники производства по делам об административных правонарушениях.

34. Предмет доказывания. Понятие и виды доказательств.

35. Собираение и оценка доказательств.

36. Виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

37. Понятие и назначение стадии возбуждения дела об административных правонарушениях. Повод и основание административной ответственности. Формы возбуждения дела об административном правонарушении.

38. Протокол об административных правонарушениях, сроки его составления и направления. Направление протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении. Соотношение административно-юрисдикционного производства и административных процедур контроля и надзора.

39. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. Назначение административного наказания без составления протокола.

40. Административное расследование.

41. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении.

42. Рассмотрение дела об административном правонарушении по существу.

43. Вынесение решения по делу об административном правонарушении.

44. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

45. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении.

46. Подготовка и рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.

47. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении.

48. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

49. Обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

50. Особенности пересмотра дел об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

51. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении.

52. Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению. Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении.

53. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.

54. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.

55. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний: общая характеристика.

56. Исполнение постановления о наложении административного штрафа.

57. Особенности исполнения постановления о лишении специального права.

58. Исполнение постановления об административном аресте.

Некоторые методические замечания и рекомендации

1. Зачет согласно учебному плану проводится после изучения дисциплины (модуля) «Административная ответственность».

2. Вопросы, сообразуясь с программой, в перечне расположены по темам и разделам. Изучение учебного материала и подготовка ответов на вопросы именно в указанной последовательности, как свидетельствует многолетняя учебная практика, методически наиболее эффективны.

3. Указанные выше вопросы включаются в *билеты для зачета*. В каждом билете для зачета будет по два вопроса.

4. Получив билет для зачета, прежде всего следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого данного вопроса, о чем надо говорить. При малейшей неясности необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать иногда встречающейся ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на какой-то другой.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, конституционных и федеральных законов, актов Президента и Правительства РФ, а также других нормативно-правовых актов и судебной практики. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых актов.

Таким образом, от обучающегося потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующих актов административного законодательства, а также знание соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. В учебной литературе и правовых актах материалы по этим вопросам достаточно четко и компактно изложены. Надо только суметь во время экзаменационного зачета кратко и системно изложить свой ответ. При подготовке к ответам на подобные вопросы от обучающегося требуются не просто знания, а творческо-системное обобщение этих знаний.

Кейс-задания (практические ситуации)

С целью выявления навыков применения теоретических знаний и знаний действующего законодательства, опишите проблемы и спорные вопросы, а также аргументируйте одно или несколько решений задачи (казуса). В каждом практическом занятии указаны задачи для решений.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативно-правовые акты и официальные акты высших судебных органов

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (РГ, № 29 от 11.02.2011);
3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (СЗ РФ, 1994, № 13, ст. 1447);
4. Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ (СЗ РФ. 2015, N 10, ст. 1391);
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, с изм. и доп. (СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1, 2);
6. Арбитражный процессуальный кодекс. ФЗ от 24 июля 2004 г., № 95-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012).
7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2006, № 19, ст. 2060);
8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с изм. и доп. (СЗ РФ, 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6249);
9. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5007.
10. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (СЗ РФ, 1995, № 47, ст. 4472);
11. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (СЗ РФ, 2013, № 19, ст. 2304);
12. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (СЗ РФ, 2013, № 14, ст. 1649);
13. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (СЗ РФ, 2005, № 15, ст. 1277);
14. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (СЗ РФ, 2011, № 7, ст. 900);
15. Федеральный закон от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 52 (часть I). Ст. 8973.
16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (СЗ РФ, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3441);
17. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6043);

18. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 2716);
19. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (СЗ РФ, 2008, № 52 (ч.1), ст. 6228);
20. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (СЗ РФ, 2001, № 331 (ч.1), ст. 3417);
21. Федеральный закон от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3434);
22. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6079);
23. Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (СЗ РФ, 2007, № 31, ст. 4017);
24. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (РГ от 08.02.2011 г. № 39);
25. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (СЗ РФ, 2012, № 50 (ч.4), ст. 6259);
26. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2014, № 30 (ч.1) ст. 4213);
27. Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (РГ. № 224. 20.11.1997);
28. Федеральный закон от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3108);
29. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (СЗ РФ. № 17. 1996. Ст. 1918).
30. Федеральный закон от 10 декабря 2003 № 174-ФЗ «О государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» без государственной регистрации» (Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4860);
31. Федеральный закон от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815).
32. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032);
33. Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252).

Указы Президента Российской Федерации

1. Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе, утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 (СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112);
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2338)
3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г., № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945);
4. Указ Президента РФ от 21 января 2021 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»;
5. Положение об Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, утв. Указом Президента РФ от 17 февраля 2010 г. № 201 (СЗ РФ. 2010. № 8. Ст. 838);
6. Положение о Совете при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, утв. Указом Президента РФ от 1 февраля 2011 г. № 120 (СЗ РФ. 2011. № 6. Ст. 852);
7. Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 (СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1395);
8. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» (СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663).

Постановления Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» (СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313);
2. О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 (СЗ РФ. 2005. № 4. Ст. 305);
3. Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. № 322 (СЗ РФ. 2001. № 19. Ст. 1938);
4. Положение о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утв. Постановлением РФ от 23 декабря 2004 г. № 835 (СЗ РФ. 2004. № 52 (ч.2). Ст. 5499);
5. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (СЗ РФ. 2013. № 24. Ст. 2999);

6. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 479 «О порядке направления членов Общественной палаты РФ для участия в заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной власти (СЗ РФ. 2005. № 32. Ст. 3320);

7. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ» (СЗ РФ. 2005. № 32. Ст. 3322);

8. Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6931);

9. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации: утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 (СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895);

10. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») (СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084).

Официальные акты высших судебных органов:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ».

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2008.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. 2010.

4.2. Основная литература:

1. Административное право Российской Федерации : учебник : в 2 т. Т. 1 / А. Б. Агапов, Э. П. Андрюхина, М. В. Анисифорова и др. ; отв. ред. С. М. Зубарев, Л. Л. Попов. — Москва : Проспект, 2024. — 472 с. - ISBN 978-5-392-42197-8 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/48675> (25.04.2025)
2. Административное право Российской Федерации : учебник : в 2 т. Т. 2 / А. Б. Агапов, Э. П. Андрюхина, М. В. Анисифорова и др. ; отв. ред. С. М. Зубарев, Л. Л. Попов. — Москва : Проспект, 2025. — 312 с. - ISBN 978-5-392-42198-5 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/48772> (25.04.2025)
3. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17833-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559765> (дата обращения: 25.04.2025).
4. Россинский, Б. В. Административная ответственность : учебное пособие / отв. ред. Б.В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 248 с. - ISBN 978-5-00156-080-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2127592> (дата обращения: 25.04.2025).
5. Проблемы теории и практики административной ответственности : учебное пособие для магистратуры / отв. ред. Б.В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 256 с. - ISBN 978-5-00156-001-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2205960> (дата обращения: 25.04.2025).

4.3. Дополнительная литература:

1. Административная ответственность в области связи и информации : учебное пособие / М. В. Анисифорова, Т. С. Анисифоров, В. В. Белоусова и др. : отв. ред. А. В. Сладкова. — Москва : Проспект, 2024. — 200 с. - ISBN 978-5-392-39520-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47418> (25.04.2025)
2. Административное принуждение : учебное пособие / М. В. Анисифорова, Е. А. Лебедева, А. С. Огниенко и др. ; отв. ред. Л. В. Стандзонь. — Москва : Проспект, 2021. — 320 с. - ISBN 978-5-392-34136-8 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44332> (25.04.2025)
3. Зубарев С. М., Лебедева Е. А., Петров М. П. Обеспечение законности в государственном управлении : учебное пособие / С. М. Зубарев, Е. А. Лебедева, М. П. Петров ; отв. ред. С. М. Зубарев. — Москва : Проспект, 2023. — 160 с. - ISBN 978-5-392-39525-5 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47432> (25.04.2025)
4. Косырев Е. В. Административная ответственность в сфере распространения наружной рекламы : монография. — Москва : Проспект, 2024. — 176 с. -

ISBN 978-5-392-41651-6 ; [Электронный ресурс]. -
URL: <http://ebs.prospekt.org/book/48242> (25.04.2025)

5. Сладкова А. В. Административное принуждение в области рынка ценных бумаг : монография. — Москва : Проспект, 2021. — 248 с. - ISBN 978-5-392-34199-3 ; [Электронный ресурс]. -
URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44716> (25.04.2025)

6. Стандзень Л. В. Административная ответственность за нарушение лицензионно-разрешительного законодательства : монография. — Москва : Проспект, 2023. — 288 с. - ISBN 978-5-392-38721-2 ; [Электронный ресурс]. -
URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47118> (25.04.2025)

Интернет-ресурсы:

- официальный портал правовой информации: <http://pravo.gov.ru>;
- официальный портал проектов правовых актов: <https://regulation.gov.ru>;
- официальный сайт Президента РФ: www.kremlin.ru;
- официальный сайт Правительства РФ: <http://government.ru>;
- официальный сервер Правительства Москвы: <https://www.mos.ru>;
- онлайн ресурсы поисковых справочных правовых систем: КонсультантПлюс – www.consultant.ru; Гарант – www.garant.ru и др.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022

				г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ BRARY.RU eLI-	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по

			17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.
--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», догово- ры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», догово- ры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государ-

	(Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)			ственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по

			02.07.2024 г.;
			- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с
			04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия

7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.